

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087808-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO
RECORRENTE: MAITE ALVES SANTOS
RECORRENTE: FABIANO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSULINA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SENSOR FREESTYLE LIBRE. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5087808-46.2024.4.02.5101

510014887411 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087808-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO
RECORRENTE: MAITE ALVES SANTOS
RECORRENTE: FABIANO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida de urgência interposto pela parte demandante com pedido de deferimento de tutela antecipada para determinar o fornecimento da insulina Asparte (Flasp) e sensor Freestyle libre.

Pedido liminar deferido apenas em relação à insulina, consoante decisão de evento 3.

Agravo interno manejado pela recorrente para fins de deferimento da tutela antecipada com relação ao aparelho Freestyle Libre (evento 13).

Contrarrazões pela União Federal em evento 15.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial deferiu parcialmente a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Inicialmente, recebo o agravo de instrumento como medida de urgência, haja vista o princípio da fungibilidade recursal e a observância do prazo previsto no art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro.

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Em reexame à decisão proferida pelo juízo singular, observa-se que a tutela foi parcialmente deferida para determinar aos Réus apenas o fornecimento da insulina degludeca (Tresiba®). Já quanto à insulina Fiasp, o juízo a quo entendeu que o primeiro laudo médico acostado à exordial não deixava claro a imprescindibilidade do fármaco, pois descrevia que a autora já estava em uso, porém, sem resultados satisfatórios.

No entanto, o próprio NAT sugeriu ao médico assistente que avaliasse o uso da insulina análoga de ação rápida padronizada em substituição à insulina asparte da Fiasp®, tendo a autora acostado laudo complementar que deixa claro o seguinte (evento 1, LAUDO2):

- A insulina FIASP não deve ser substituída pela Asparte pura. A presença de nicotinamida acelera a ação da insulina que em crianças faz total diferença. O cuidador muitas vezes não tem certeza se a criança vai ingerir a alimentação toda, e, como a dose de insulina tem como base o quantitativo de alimento, o uso da FIASP, por sua ação mais rápida, torna o seu uso imprescindível para o caso em questão.

Portanto, em juízo perfunctório, é possível concluir que a insulina asparte da Fiasp®, possui elementos ausentes nas insulinas disponíveis no SUS e que, aliados à insulina degludeca (Tresiba®), já deferida em primeiro grau, permite obter um melhor controle glicêmico, em especial em crianças, como é o caso da autora. O NAT também reconheceu essas características nos seguintes trechos abaixo colacionados:

"Cabe destacar que a insulina prescrita asparte de marca comercial Fiasp® **apresenta em sua formulação a Vitamina Nicotinamida, esse acréscimo resulta em um início de ação ultrarrápido da insulina. Ressalta-se que a Insulina disponibilizada pelo SUS análogo de ação rápida, não contém a Vitamina Nicotinamida, apresentando início de ação rápido (...)**".

Portanto, diante dos novos elementos apresentados que melhor esclareceram o caso e comprovaram a imprescindibilidade do fármaco, a decisão a quo deve ser reformada para que os Réus também forneçam à autora a insulina asparte da Fiasp®, na forma dos fundamentos acima explanados.

Por outro lado, quanto ao sensor Freestyle Libre, nada a prover, pois o parecer do NAT não corroborou as informações médicas acerca da imprescindibilidade, pelo contrário, enfatizou **não se configurar item essencial** ao tratamento que pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional padronizada pelo SUS. Inclusive, há precedente desta 6ª Turma negando no mérito o direito ao fornecimento do referido insumo, veja-se: processo nº 5003496-40.2024.4.02.5101, julgado à unanimidade em 04/09/2024.

Ante o exposto, com base nos documentos complementares, **DEFIRO** em parte o pedido para reformar a decisão a quo e determinar que os Réus também forneçam à autora, no mesmo prazo anteriormente assinalado em primeiro grau, a insulina asparte da Fiasp®, conforme prescrição médica.

Mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da existência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela quanto à insulina asparte, a decisão recorrida deve ser mantida.

Deixo de conhecer o agravo interno por falta de previsão legal no rito dos Juizados Especiais Federais, que possui sistemática recursal própria. Ademais, aplica-se o CPC subsidiariamente e naquilo que não conflitar com rito sumário e com os princípios norteadores dos JEFs.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).